

מסורת הש"ס

א (מסמט יד: חז"ל הערוך ערך גזר ב' גזרה שה' לא גמיר פ"י לא גמיר ר"ש ג"ש אלף הא' לרש' נלמנו ע"ל וזה מושב קושים הנוס' דהנא דר"ה ג"ש, ב) וימא יט: ע"ש, ג) נפסחים קמ: מולין קמ, ד) ונטין עט. בייק ע"ז, ה) ונעיל ד', ו) געיל 35, ו) עירובין פ"ה, ח) נסס, ט) נפי' פוסה ו', י) עירובין פו: פוסה טו, יא) געיל ד', יב) זיל נחמא, יג) ונמדנר קל.

הגהות הב"ח

א) גב' ונמא' אילמא במעבר, ג"כ פ"י ופלגי כהנא גופו א' כהנא סתן דמי: **ב**) שם הא פחות משלשה פסא מאי איבא למיורא הסא הייט:

גליון הש"ס

גב' והאמר ר"א הוציא פשוט, עיין עירובין דף ג' ע"א מר"ה וסא וסא כעיי:

מוסף רש"י

ג"ש לא גמיר. ולא למדא מנח' (פסות יד). קלוטא. נתון אהרן, כמי שהונחה. לארץ (יטסין טו.) הספן הוואל ונקלט באוירה של רה"ר כמי שהנחה נכחו. הוא ופע"ג דלח' נח (רע"ב ד.). המוציא מנשא למעלה מעשרה. מעבירו באויר כדו ואיש על כספו וגבוה מן הארץ עשרה קאמר, דחי כהנא על כספו ומתניחין סוף (רע"ב צב.) וסא דמנ' (לקמן ק.) הורק ד' אמות כהנא למעלה מעשרה כורק באויר, אלמא אן למעלה מעשרה רה"ר, וקא זורק חלל מעביר מיין, דליק מנני קסת כמשנ' (ע"ב צב.) שני בתים של אדם אחד. (שד"בין פה.) דמידלי חד ובתתי חד. חלל גבוה ואחז נתון, שמה זורק מן הכותל גבוה ואל יגיע ופול רה"ר (טו.) המשלשל דפנות. כל מלמעלה למטה קריי ששלו (פוסה טו.) טרד"ר נלע"ז (שד"בין פו.) הסמלל מלמעלה למטה. הסמלל לאויה המעלה אלל הספן ואורז וסא כלפי מטה (פוסה טו ושד"בין טו.)

רבינו הגנאל

ופירשו דלא גמר מפי רבי גיש וז אלא הוא טעמא דר' הוה, וקייאל אדם דן ק"ו בעצמו ואין אדם דן ג"ש מעצמו, ומאות אהא למד רב גיש דלא גמרא הוא ליכא למיסתמך ור' עקיבא כיון דלא הוה גמרא בדידי לפיכך נידחת ולא קיבלה ממנו. ואף לא עמד שאהרן נצטרע, ואי משום דכתיב ויחר אף ה' בו, בנוזיה בעלמא. נחבדר לנו מספאק קמא דמתניתין פי' הוזרק מרה"ר לנוח ברה"י או מרה"י לנוח ברשות הרבים, ונעשת מחשבתו חייב. ופספאק תניא דמתניתין הוזרק מרה"י לרה"י אחת ורה"ר באמצע, ר' עקיבא מחייב וחכמים פוטריין, ולענין בעיא דרבא למטה

מעשרה פליגי, פשיטא לן דמושיט למעלה מעשרה ברה"ר ונח ברה"ר חייב, וכן מושיט מרה"י לרה"ר (והיינו מעביר ד' אמות ברה"ר) וכמוציא משוי על כתיפו דמי, שהרי למעלה מעשרה הוא, וכן היה משא בני קהת ומלאכה היא. אלא מיהו מושיט מרה"י לרה"ר אע"פ שלא הגיע ברה"ר עד ד' אמות חייב כיון דנח ברה"ר, שהרי הוא מוציא מרשות לרשות. אבל מובאה חפץ ברה"ר והעבירו ברשות הרבים ולא הגביטו ולא הוציאו מרשות לרשות, אם העבירו ד' אמות חייב ואם לאו פטור. אלו כולן פשוטות הן. ובעיא דרבה גמי פשוטה היא. מרדנא מרה"י לרה"י ועובר ברה"ר עצמה, ר' עקיבא מחייב וחכמים פוטריין. ודייקינן מדקתי ברשות הרבים עצמה פשיטא דלמטה מ"י פליגי, ולא מיתוקמא במעביר כגון מוציא ומושיט, דהני אפילו למעלה מ"י חייב, אלא לאו בזרק ולמטה מ"י הוא דחייב ר"ע אבל למעלה מעשרה אפילו ר' עקיבא פטור, והכא כהא קמיפלגי ר' עקיבא סבר אומרין קלוטה באויר כמי שהונחה דמי, ורבנן סביר לא אומרין קלוטה באויר כמה שהונחה דמי, ורד"י אלעזר פליגא וסבירא ליה דרבנן פטרי אפילו למטה מ"י, ור' עקיבא מחייב אפילו למעלה מעשרה טפחים, והאי דקתי ברה"ר עצמה להוריעך כוחן דרבנן דחלכתא כוותיהו. והא דאמר רב חלקיה בר טובי תוך שלשה דברי

^[א] עיין חוס' געל ד' פ' ד"ה וסא וסא ד' ק' ד"ה אחרון מ"ש"כ מה.

הזורק פרק אחד עשר שבת

ואלא הא גמיר גזירה שוה. ואכ"ל נא כסמו המורה דהוה ליה כמפורש. ומשני רבי יהודה בן בתירא לא גמרה ואין אדם דן ג"ש מעלמנו [נפסחים טו.]:
ואלא. לרבי יהודה: **מהיכן הוה**. באויו חטא מת דכתיב כי בחטאו מת^(א): **מויעפילו**. ויעפילו לעלות וגו' שלא הרשיע כ"כ כחילול שבת: **שפנה מלרעטו**. קדם ונתרפא: **והנה ידו מלורעת**. היינו לוקה בגופו: **ויוליאה והנה ידו**. אחר היציאה מלורעת כשלג ובמדה טובה כתיב מחיקו והנה שבה: **נח צנוך נח**. לאחר שחזר ונעשה מטה צלען ולא כשהוא מנין דלא כתיב ויצלע תנין אהרן: ולא ילפינן זורק ממושיט. שהיה

ואלא הא גמר גזירה שוה ^אג"ש לא גמר אלא מהיבא הוה י מויעפילו הוה כיוצא בדבר אתה אומר י^ביחר אף ה' במ וילך מלמד שאף אהרן נצטרע דברי רבי עקיבא אמר לו רבי יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין אם כדברך התורה כסתו

ואתה מגלה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק ואלא הכתיב במ ההוא בנוזיה בעלמא תניא כמאן דאמר אף אהרן נצטרע דכתיב ^גויפן אהרן אל מרים והנה מצורעת תנא שפנה מצרעתו אמר ריש לקיש ^דהחושד בכשרים לוקה בגופו דכתיב ^הוהן לא יאמינו לי וגו' וגליא קמי קוב"ה דמהימני ישראל אמר לו הן מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך להאמין הן מאמינים דכתיב ^וויאמן העם בני מאמינים ^זוהאמין בי"י אתה אין סופך להאמין שנאמר ^חען לא האמנתם בי וגו' ממאי דלקה דכתיב ^טויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיך וגו': אמר רבא ואיתימא רבי יוסי בר' חנינא מדה טובה ממהרת לבא ממדת פורענות דאילו במדת פורענות כתיב ^יווציאה והנה ידו מצורעת כשלג ואילו במדה טובה כתיב ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו מחיקו הוא דשבה כבשרו ^{יא}ויבלע מטה אהרן את ממותם א"ר אלעזר ^{יב}נס בתוך נס: מרה"י לרה"י כו': ^{יג}בעי רבה למטה מעשרה פליגי ובהא פליגי דמ"ס אמרינן ^{יד}קלוטה כמה שהונחה ומר סבר לא אמרינן קלוטה כמה שהונחה אבל למעלה מעשרה דברי הכל פטור ולא ילפינן זורק ממושיט או דילמא למעלה מעשרה פליגי ובהא פליגי דמר סבר ילפינן זורק ממושיט ומר סבר לא ילפינן זורק ממושיט אבל למטה מ"י דברי הכל חייב מאי טעמא קלוטה כמה שהונחה דמיא אמר רב יוסף הא מילתא איבעיא ליה לרב חסדא ופשטה ניהליה רב המנונא מהא מרה"י לרה"י ועובר ברשות הרבים עצמה ר' עקיבא מחייב וחכמים פוטרים מדקאמר ברשות הרבים עצמה פשיטא למטה מעשרה פליגי ובמאי אילימא במעביר ^{טו} למטה מעשרה הוא דמחייב למעלה מ"י לא מחייב ^{והאמר ר' אלעזר} מוציא משוי למעלה מעשרה חייב שכן משא בני קהת אלא לאו בזורק ולמטה מעשרה הוא דמחייב למעלה מעשרה לא מחייב ש"מ בקלוטה כמה שהונחה פליגי ש"מ ופליגא דר' אלעזר דאמר ר"א מחייב היה ר' עקיבא אפילו למעלה מ"י והאי דקתני רה"ר עצמה להודיעך כחן דרבנן ופליגא דרב חלקיה בר טובי דאמר רב חלקיה בר טובי *תוך שלשה דברי הכל חייב למעלה מעשרה דברי הכל פטור מג' ועד י' באנו למחלוקת ר' עקיבא ורבנן תניא גמי הכי בתוך ג' דברי הכל חייב למעלה מ"י אינו אלא משום י^בשבות ואם היו רשויות שלו מותר מג' ועד עשרה ר"ע מחייב ^{יז}וחכמים פוטרינן אמר מר אם היו רשויות שלו מותר לימא תהוי תיובתיה דרב דאיתמר ^{יח}שני בתים בשני צדי רה"ר רבה בר רב הונא אמר רב יאסור לזרוק מזה לזה ושמואל אמר מותר לזרוק מזה לזה ולא ^{יט}מי אוקימנא להאיא כהנן דמידלי חד ומתתי חד דזימנין גפל ואתי לאתויי אמר ליה רב חסדא לרב המנונא ואמרי לה רב המנונא לרב חסדא מנא הא מילתא דאמור רבנן כל פחות מג' ^ככלבוד דמי אמר ליה לפי שאי אפשר לה לרשות הרבים שתילקט במלקט וברהיטני אי הכי ג' נמי ותו הא דתנן ^{כא}המשלשל דפנות מלמעלה למטה אם הן גבוהין מן הארץ שלשה טפחים פסולה הא פחות מג' כשרה ^{כב}התם היינו טעמא משום דהויא לה מחיצה שהגרדיים בוקעין בה תינח למטה למעלה מאי איכא למימר אלא כל פחות משלשה כלבוד דמי הלכתא גמירי לה ^{כג}ת"ר מרה"ר לרה"ר ורה"י באמצע רבי מחייב ^{כד}וחכמים פוטרינן רב ושמואל דאמרי תרווייהו לא חייב רבי אלא ברה"י מקורה דאמרינן ביתא כמאן דמליא דמי אבל שאינו מקורה לא אמר רב ^{כה}חנא אמר רב יהודה אמר שמואל מחייב היה רבי שתיים אחת משום הוצאה ואחת משום הכנסה יתיב רב חנא וקא קשיא ליה

למימרא

לעזי רש"י
פליגינא. מקצועה.
מוסף תוספות
א. שלו. מוס' ה"ה"ש.
רבינו חננאל (המשך)
הכל חייב, למעלה מ"י דברי הכל פטור מחטאת ואינו אסור אלא משום שבות, מג' ועד י' ר"ע מחייב וחכמים פוטרינן ותניא נמי הכי, פליגא אתרווייהו, אדרי אלעזר דסבר אפילו (למטה) [למעלה] מ"י פליגי, ולרב המנונא דסבר למטה מ"י פליגי בעשרה כולוה, הא אמר מג' ועד י' כלבד הוא דפליגי, ותניא כוותיה. וסוגיין דשפתנין אסור לזרוק מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע בתוך ג' לדברי הכל ואם זרק חייבין טטאת. ואע"ג דאמר רבא לקמן (ף ק) בתוך ג' לרבנן צריך הנחה ע"ג משהו, ובהמוציא יין (ף ק) אוקמינן בזרק, ככלל שאם לא נח אפילו ע"ג משהו לא מחייבי רבנן. הא לזרבי חלקיה בר טובי עדיפא דתניא כוותיה בהדיא. מג' ועד י' פטור אבל אסור כרבנן. למעלה מעשרה, אם אין אותן ב' רשויות שלו אסור לזרוק מזה לזה משום שבות, ואם הם ב' דיוטאות שלו זו כנגד זו ורה"ר ביניהם (משוות) [בשוות] מותר לזרוק מוז לזו. ואם היתה דיוטא אחת למעלה ואחת למטה שהזורק צריך להעזים ולזרוק אסור משום גזירה, גזרינן לזרוק דלמא נפלה ברה"ר עצמה ואתי לעוליה מרה"ר לרה"י. ותרנומא נמי להא דרב דאמר ב' בתים שלו בשני צדי רה"ר אסור לזרוק זו לזו, דמידלי חד ומיתתי חד כדרפשינא. והלכתא כוותיה דרב וכלבד דלמעלה מעשרה נפלו. ואסיקנא כל פחות מג' טפחים כלבוד דמי, בין למעלה כגון הרחקת סכך מן הדפנות וכיוצא בה ובין למטה, הילכתא גמירי לה. ת"ר הזורק מרה"ר לרה"ר ורה"י באמצע ר' מחייב וחכמים פוטרינן. פי' כגון שזרק מרה"ר ונתכוון לנוח ברה"ר אחד ולא נתכוון כדי שינוח ברה"י וגם לא נח ברה"י, אלא [הן]עברה בלבד העבירה ברה"י ונח ברה"י שנתכוון כדי שינוח בו. ואין במקום שזרק עד מקום שנח ד' אמות דכיון דאין ביניהם ד' אמות פטרי רבנן. ורבי סבר קלוטה באויר כמי שהונחה בקרקע דמיו. רב ושמואל דאמרי תרווייהו לא חייב רבי אלא בזמן שעברה ברה"י מקורה דסבר ביתא כמאן דמלי דמי וכאילו נחה ברה"י, ונמצא מכניס ומוציא מרשות לרשות. ואע"ג דלית חמן ד' אמות חייב. ומפרשא בגיטין בהוזרק טט. אבל הזורק דרך רה"י שאינו מקורה לא מחייב ר' ולא אמר קלוטה כמי שהונחה. אמר רב יהודה אמר שמואל מחייב היה רבי שתיים אחת משום הכנסה ואחת משום הוצאה.

צו.

א א ב ג מ"י פ"יג מהל' שבת הלכה טז סמך לאוין סה:

ד ד מ"י פט"ו שם הל' ח סמך שם טו"ע א"ח סי' שגן סעף א':

ח מ"י פ"יג שם הלכה טז:

תורה אור השלם

1 ויעצלו לעלות אל ראש הקרן וארזן בריית יי' ומשה לא קשב מקרב הומונה: במדבר יד מד

2 ויחר אף יי' בם וילך: במדבר יב ט

3 ותקען קר מעל הקהל ודעה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל מרים ודעה מצרעת: במדבר יב י **4** ויען משה ויאמר וקל לא יאמינו לי ולא ישמע בקלי כי יאמרו לא נראה אליך יי': שמות ד א **5** ויאמן העם וישמעו כי פקד יי' את בני ישראל ובי ראה את ענני וקרו וישתחוו: שמות ד לא **6** ותאמן ביי' ותחבילו לה יצקה: בראשית טו ו **7** ויאמר יי' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדשני לעניני בני ישראל לכן לא תביאי את הקהל הזה אל הארץ אשר נתיי קלחם: במדבר כב י **8** ויאמר יי' לו עוד הבא נא דרך בחיך וקבא ידו בדיקון ויוצאה ודעה ידו מצרעת כשלג: שמות ד ו **9** ויאמר חשב דרך אל חיך וקשב ידו אל חיך ויוצאה מחיקו וקבא ידו שכה כבשרו: שמות ד ז **10** וישליכו איש משהו ויזרו להנביח ויבלע מטה אהרן את מטהם:

שמות ז יב

לעזי רש"י

פליגינא. מקצועה.
מוסף תוספות
א. שלו. מוס' ה"ה"ש.